

1500515-36.2022.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSE CARLOS DA ROCHA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

JOSÉ CARLOS DA ROCHA, qualificado a fls. 05, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 08 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500515-36.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500515-36.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOSE CARLOS DA ROCHA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

JOSÉ CARLOS DA ROCHA, qualificado a fls. 05, foi denunciado como incurso nas penas

do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta de 14 horas, na Rua Hugo de Carvalho Ramos, nº 807, no bairro Trevo, nesta cidade e comarca, guardava drogas, consistentes em trinta e nove pinos de cocaína e dezesseis pedras de crack, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apreendida, ainda, com o réu, a quantia de R\$ 55,00 em espécie (fl. 77/81).

O réu foi notificado (fl. 164), ofertou defesa prévia (fl. 155/160) e foi recebida a denúncia (fl. 168).

Durante a instrução, duas testemunhas de acusação foram ouvidas e foi realizado o interrogatório do réu (fl. 208).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 205/207). A Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação do redutor em 2/3, regime aberto e direito de recorrer em liberdade (fl. 218/240).

Apontado pelo juízo divergência no laudo juntado a fl. 136/138, sobreveio aos autos a explicação do Instituto de Criminalística (fl. 250/257) e juntou-se novo laudo pericial (fl. 258/260). O Ministério Público manifestou-se pela ratificação dos memoriais ofertados (fl. 277).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Em que pesem os depoimentos colhidos em juízo imputarem a prática do delito pelo réu, os números dos lacres da requisição de fl. 11 (002973 e 002975) são divergentes daqueles apresentados ao Instituto de Criminalística (002976 e 002977), conforme laudo novo juntado a fl. 258/260 e fl. 271.

Como se vê, há evidente dúvida sobre a própria materialidade do ilícito, ante a diferença dos números de lacres apresentados. A prova da materialidade exige comprovação cabal, o que não ocorreu no caso em tela. Diante da inobservância do dever legal de preservação inequívoca da prova material, surge nos autos a dúvida, o que impõe a aplicação do princípio "in dubio pro reo", sendo de rigor a absolvição por falta de provas ante a ausência da materialidade.

Nesse sentido (grifei):

Tráfico - Divergência relevante entre os números dos lacres das embalagens em que acondicionada a droga apreendida e a periciada - Falta de prova da materialidade do delito - Absolvição. Provimento ao recurso defensivo, prejudicado o ministerial. (TJSP; Apelação Criminal 0000671-48.2014.8.26.0223; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia formulada em face de JOSÉ CARLOS DA ROCHA, qualificado nos autos, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência.

Encaminhe-se cópia do boletim de ocorrência de fl. 7/9, da requisição de fl. 11, da resposta de fl. 250/257, do laudo de fl. 258/260 e desta sentença à Corregedoria da Polícia Civil para a adoção das providências que entender cabíveis.

Não há custas.

P.R.I.

Praia Grande, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA